

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1733/2531

นายสด สาทมาลี

โจทก์

นายขจิต รัชชิตวัน

จำเลย

นายเอกภูมิ อนุกรมศุภมิต ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่าฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายรวมอยู่ด้วยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทก์มีมูลจึงให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา (อันดับ 83)

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขถ้อยคำที่พิมพ์ผิดพลาดในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีโจทก์ยังมีความสงสัยไม่ชัดเจนนั้นก็เพราะศาลอุทธรณ์มิได้พิจารณาวินิจฉัยพยานเอกสารของโจทก์ที่ดี จำเลยมีเจตนาเบี่ยงเบนความเท็จในการพิจารณาของศาลที่ดีเหล่านี้เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ฎีกาของโจทก์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีโจทก์ยังมีความสงสัยไม่ชัดเจนนั้นก็เพราะศาลอุทธรณ์มิได้พิจารณาวินิจฉัยพยานเอกสารของโจทก์ที่ดี จำเลยมีเจตนาเบี่ยงเบนความเท็จในการพิจารณาของศาลที่ดีเหล่านี้เป็นการฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ